

name: vcpe-financing-suite description: > VC/PE 投融资协议"套"的起草、审阅与修订。一次处理一整套相互勾连的文件(条款清单 + 增资/股权认购协议 + 股东协议 + 公司章程修正案 + 补充协议 + 交割文件), 保证套内一致、跨轮次兼容。支持三模式: 从条款清单/模板快速起草、审阅 incoming 协议套、按新一轮叠加修订。默认境内人民币架构, VIE/红筹/外币基金作涉外分支。立场自适应(投资人/公司/创始人)。触发词: "起草A轮协议""审一套投资协议""SHA 红线""增资协议改一下""term sheet 转协议套""融资文件一致性"。argument-hint: "[--mode draft|review|amend] [--round angel|preA|A|B|C] [--side investor|company|founder]" status: 设计骨架 v0.1(蓝本: commercial-legal/review + 并购协议 skill; 新增多文档套机制)

VC/PE 投融资协议套 Skill(百宸)

红线: 输出为供律师复核的草稿, 非最终法律意见。投融资涉对赌/回购/控制权, 归高风险类: 复杂推理强制走 Main(本地或境内云), 强制律师复核, 定稿/签署前设硬关卡。

〇、三轴路由标签(百宸专属)

每步标 **tier** / **data** / **法域** / **人工关卡**。系统级护栏同其他百宸 skill:

- 1. **data**: 客户敏感 → 必须本地, 禁云端。
- 2. 上云步骤输入只能去标识化或公开法源; 无去标识化关卡 → 拒绝。
- 3. 境外云仅对零客户信息开放; 脱敏包默认仅本地/境内云。
- 4. 高风险: 复杂推理低置信强制升级; 高风险无论置信都强制律师复核。

〇.5、协议套清单("一套"的组成)

一次操作的对象是一组文件, 不是单份。默认境内人民币架构标准套:

文件	角色	备注
投资条款清单(Term Sheet)	唯一真相源(source of truth)	商业条款定锚, 向全套传导
增资协议 / 股权认购协议	出资与发行	对价、交割、CP、R&W
股东协议(SHA)	治理与特殊权利	优先权、董事会、保护性条款、对赌、回购、领售/共售、防稀释

文件	角色	备注
公司章程修正案	工商可登记层	SHA 中可登记事项的落地;不可登记权利留 SHA
补充协议 / 过渡期安排	个案	—
创始人服务/竞业/股份兑现 (vesting)协议	锁人	—
交割文件	股东会/董事会决议、出资证明、工商材料	—
ESOP/员工持股平台文件	期权池	若本轮设立或扩池

关键约束:章程只能承载工商可登记内容;优先清算权、对赌、回购等多数特殊权利只能放 **SHA**, 不能进章程。章程与 SHA 冲突时对外以章程为准——这是套内一致性的高发雷区。

一、前置:载入 playbook + 立场 + 轮次 + 架构

读文件前先读 `~/.claude/.../vcpe-legal/CLAUDE.md`。缺失则提示 `cold-start-interview` 或"临时模式"。

- 立场:投资人 / 公司 / 创始人——决定全部条款方向(如优先清算权倍数、防稀释强度、对赌松紧)。
- 轮次:天使/Pre-A/A/B/C——决定条款繁简与前轮兼容义务。
- 架构:境内人民币(默认) / VIE / 红筹 / 外币基金——决定涉外强制点与可用结构。不明显则问。三者写进输出。

二、 workflows (三模式)

Step 0 模式·轮次·架构前置 `tier: Low/本地` · `data: 客户敏感`

- 选模式:起草(**draft**) / 审阅(**review**) / 修改(**amend**)。
- 确认轮次、立场、架构;涉外前置:VIE/红筹/外币基金 → 标注适用法、管辖、语言版本,提示 外资准入/国安审查/ODI/37号文/经营者集中等强制点。默认中国法。

Step 1 模式分流

A. 起草模式 DRAFT tier: Mid/本地 · data: 客户敏感

1. 以 **Term Sheet** 为真相源(用户提供, 或先从商业要点生成 term sheet 供确认)。
2. 选模板(百宸 [references](#)/ 按轮次/架构的标准套模板)。
3. 由 term sheet 向全套传导生成各文件, 占位项标 [待填]; 复杂条款留 Step 4 推理。

B. 审阅模式 REVIEW tier: Low-Mid/本地 · data: 客户敏感

1. 接收 incoming 协议套, 先清点齐套性(清单缺哪份? term sheet 有无对应落地?)。
2. 抽取各文件要素, 进入 Step 2 一致性 + Step 4 对照。

C. 修改模式 AMEND tier: Mid/本地 · data: 客户敏感

1. 载入现有套 + **cap table**。
2. 新一轮叠加: 检查与前轮的兼容——MFN、防稀释、优先权叠加顺序(seniority)、pay-to-play、反摊薄对老股触发、领售门槛变化。
3. 仅改受影响条款, 最小粒度(见红线粒度)。

Step 1.5 去标识化关卡 ★ tier: Mid/本地·关卡 · data: 客户敏感→ 去标识化 · 人工:

当事人→[投资人]/[公司]/[创始人], 抹除估值/金额/姓名等, 保留条款措辞。脱敏包+映射存本地审计日志。

Step 2 ★套内一致性引擎(本 skill 招牌) tier: Mid-Main/本地 · data: 去标识化

一致性矩阵: 以 term sheet 每个商业条款为行, 各文件落地位置为列, 逐格核对一致:

条款	Term Sheet	增资协议	SHA	章程修正案	一致?
估值/每股价格	...	...	—	—	 /  冲突
优先清算权	...	—	§X	(不可入章程)	...
防稀释	...	—	§X	—	...
董事会席位	...	—	§X	§Y	...

条款	Term Sheet	增资协议	SHA	章程修正案	一致？
对赌/业绩承诺	...	—	§X	(不可入章程)	...
回购权	...	—	§X	—	...
ESOP 比例	...	...	§X	§Y	...

任一格冲突 → 标  **套内冲突** 并定位, 给统一口径建议。章程承载越界(把不可登记权利写进章程)单列高severity。

Step 3 法源核验(北大法宝/元典) tier: Low-Mid/本地 · data: 公开法源 · 查询须脱敏

- 对赌/业绩补偿 → 《九民纪要》(与公司 vs 与股东对赌的效力差异、可履行性)
- 回购权 → 资本维持、利润分配限制下的可执行性
- 优先清算权 → 境内无优先股, 靠合同安排实现的边界
- 防稀释/领售 → 对小股东约束的效力; 工商登记限制
- 竞业/兑现 → 《劳动合同法》§23/24(创始人竞业经济补偿)
- 涉外 → 外商投资法、负面清单、37号文/ODI、经营者集中 返回带来源, 供 Step 4 引用、Step 6 分级标注。

Step 4 逐条对照 playbook + 专项决策 tier: Main/本地→必要时境内云 · data: 去标识化+公开法源

VC/PE 条款体系(对照清单): 估值与每股价格 · 优先清算权 · 防稀释 · 优先认购权 · 优先购买权/共售(tag-along) · 领售权(drag-along) · 回购权(redemption) · 对赌/业绩承诺 · 董事会席位与保护性条款(否决权) · 信息权与检查权 · ESOP/期权池 · 创始人竞业与股份兑现(vesting/reverse vesting) · 陈述与保证 · 交割先决条件 · 知识产权归属 · 排他与费用。

每个偏离产出标准块(playbook立场/协议原文/差距/法律风险     /商业摩擦/为什么重要/最小粒度红线/对方不让步fallback)。

专项决策程序(高风险条款不得一行带过):

- 优先清算权: 参与 vs 不参与 vs 附上限参与; 倍数(1x/多倍); 叠加顺序(**seniority**)——后轮 senior / pari passu / 与前轮关系逐字引用。三者组合决定创始人在清算下实际所得。
- 防稀释: 完全棘轮 vs 加权平均(广义/狭义), 逐字引用公式; pay-to-play 例外。
- 对赌: 标的是公司还是股东; 现金补偿 vs 股权补偿; 触发与上限。
- 回购: 触发条件、回购方、利率/溢价、可执行性(资本维持约束)。
- 领售: 触发门槛(持股%/轮次同意)、对创始人/小股东的强制范围、保护性下限。
- 董事会与保护性条款: 席位分配、否决事项清单范围(过宽=拖累运营)。

Step 5 中国法强制点 delta tier: Main · data: 去标识化+公开法源

逐项核查 playbook 立场是否撞中国法(结合 Step 3):对赌可履行性、回购利润分配限制、领售对小股东效力、防稀释工商登记可行性、ESOP 持股平台架构、涉外(VIE 合规、外资准入、ODI/37 号文、经营者集中申报)。冲突标记:"playbook 偏好[X], 中国法下[X]受[限制/override]。[法源核验]"。

Step 6 回填 + 升级 + 组装交付 tier: Mid/本地+人工 · data: 客户敏感

- 回填真实当事人。强制律师复核;定稿/签署前硬关卡(非律师角色先出 brief 待律师过目)。
- 来源分级标注(经权威法源核验/元典辅助/内部模板/模型推断)+ 无声补充禁止 + 复核声明。
- 交付物:
 1. 协议套(起草/修改模式:各文件 .docx, 套内引用一致)
 2. 套内一致性报告(Step 2 矩阵 + 冲突清单)
 3. 审查备忘录(审阅模式)+ 红线 .docx(tracked changes, 批注引用 playbook 立场)
 4. 客户版要点

三、红线粒度

最小可达成立场的编辑:改词 > 改短语 > 重构子条款 > 改句 > 换整条。整条替换仅在远离立场时,并在送达说明点明。跨文档改动须同步传导——改 SHA 优先清算权,必须回头核 term sheet 与章程一致。

四、交付前质检

- ☐ 协议套齐套性已清点
- ☐ 套内一致性矩阵已跑,冲突已定位
- ☐ 章程未承载不可登记权利
- ☐ 跨轮次兼容已查(叠加顺序/MFN/防稀释触发)
- ☐ 已载入并引用 playbook(非市场通用)
- ☐ 每问题有具体替换语言;风险分级有校准
- ☐ 去标识化关卡已过 + 审计日志
- ☐ 来源分级标签完整;中国法强制点 delta 已查
- ☐ 审批人点名

五、本 skill 不做

- 不替你做最终效力/重要性判断——报告分级, 律师定调。
- 不替你定估值/商业条款——term sheet 由人定, 本 skill 传导与审。
- 不分发、不签署、不做工商提交——草稿生成, 人来办。
- 每条都是线索非结论, 正式用前须律师核验。